

TẬP ĐOÀN KIẾN LẠC (KIEN LAC GROUP)

Cơ sở An Giang: MST: 1702360622

Cơ sở TP.HCM: MST: 3703510585

Hotline: 0909 860 118 | kienlacgroup.vn | "Vững tâm – Vươn tầm – Dẫn đầu"

TẬP ĐOÀN KIẾN LẠC (KIEN LAC GROUP) • HỆ SINH THÁI ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN CÔNG NGHIỆP

⚡ CHUẨN HÓA PHÁP LÝ QUỐC GIA 2026 – TÍCH HỢP TOÀN DIỆN 2 CƠ SỞ TRỤ SỞ DOANH NGHIỆP



QUY TRÌNH PHÁP LÝ ĐẦU TƯ DỰ ÁN TRONG KHU CÔNG NGHIỆP

CƠ SỞ 1: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN & ĐẦU TƯ KIẾN LẠC

Mã số thuế: 1702360622

Địa chỉ: Số 16, đường Nguyễn Chí Thanh, Khu phố 12 Dương Đông, TP. Phú Quốc, Tỉnh An Giang.

CƠ SỞ 2: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN & ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIẾN LẠC

Mã số thuế: 3703510585

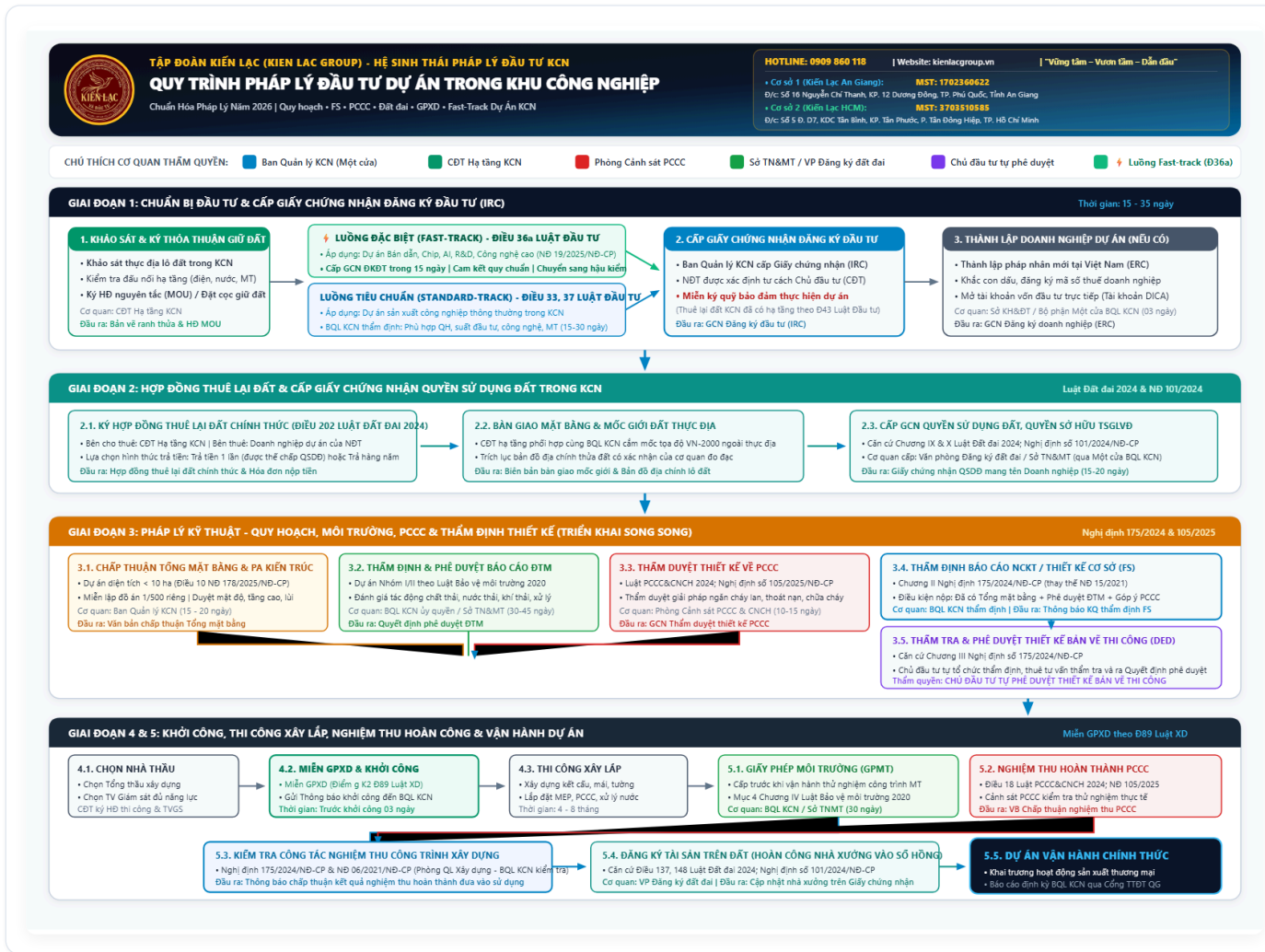
Địa chỉ: Số 5 đường D7, KDC Phát triển đô thị Tân Bình, KP Tân Phước, phường Tân Đông Hiệp, TP. Hồ Chí Minh.



Sơ Đồ Luồng Quy Trình Pháp Lý Đầu Tư Dự Án Trong KCN (Workflow 2026)

Bản Quyển Kiến Lạc HCM 2026

Sơ đồ tổng thể được trực quan hóa thành dạng hình ảnh độ phân giải cao và đồ họa vector SVG có tích hợp logo và nhận diện thương hiệu của Tập đoàn Kiến Lạc (KIEN LAC GROUP) với hệ sinh thái 2 cơ sở tại An Giang (MST: 1702360622) và TP. Hồ Chí Minh (MST: 3703510585), hiển thị hoàn hảo trên mọi thiết bị và trình chiếu hội thảo.



Tóm tắt chuỗi luồng 5 giai đoạn:

1. Khảo sát & Ký MOU giữ đất (với CĐT hạ tầng) → 2. Lựa chọn luồng IRC: Luồng Fast-track (Đ36a - 15 ngày) hoặc Luồng Tiêu chuẩn (Đ33, 37 - 20-30 ngày) → 3. Ký HĐ Thuê đất chính thức & Cấp Sổ hồng KCN (Đ202 Luật Đất đai 2024) → 4. Triển khai Song song: Tổng mặt bằng (Đ10 NĐ 178) & ĐTM + Thẩm duyệt PCCC (NĐ 105) → 5. Thẩm định Báo cáo NCKT (FS) tại BQL KCN (NĐ 175/2024) & CĐT duyệt Bản vẽ thi công → 6. Miếng GPXD (Đ89 Luật XD) & Gửi Thông báo khởi công → 7. Nghiệm thu PCCC & Kiểm tra nghiệm thu công trình XD → 8. Hoàn công tài sản nhà xưởng & Vận hành chính thức.

Bảng phân tích, thẩm tra và chuẩn hóa từng điều khoản được trích dẫn trong bản vẽ sơ đồ cũ 20260100.quy trình phap ly dau tu DA trong KCN.pdf. Làm rõ các điều khoản bị dẫn sai, bổ sung các quy định mới nhất và chỉ ra các lưu ý thực chiến.

STT	Căn cứ trong file cũ (20260100)	Trạng thái hiệu lực	Căn cứ pháp lý Thay thế / Bổ sung chuẩn	Đánh giá chuyên sâu & Hướng dẫn áp dụng
01	Điều 19 Luật Đầu tư 2020 NDT lập & trình để xuất dự án đầu tư	Sai số điều luật	Điều 33 Luật Đầu tư 2020 (hoặc Luật Đầu tư 143/2025/QH15); kết hợp Điều 37, 38	Bản cũ viện dẫn nhầm: Điều 19 là quy định về "Chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt". Quy định về Hồ sơ để xuất dự án đầu tư chuẩn nằm tại Điều 33 . NDT thứ cấp trong KCN đã có hạ tầng thường nộp hồ sơ cấp GCN ĐKĐT theo Điều 37, 38 (không thuộc diện xin chấp thuận chủ trương đầu tư).
02	Điều 37 – 40 Luật Đầu tư 2020; ND 31/2021/NĐ-CP Cấp GCN Đăng ký đầu tư (IRC)	Đã sửa đổi, bổ sung	Luật số 57/2024/QH15; Điều 36a Luật Đầu tư; Nghị định 19/2025/NĐ-CP	Bổ sung đột phá mới: Quốc hội đã bổ sung Điều 36a Luật Đầu tư quy định về "Thủ tục đầu tư đặc biệt" áp dụng tại Khu công nghiệp, Khu kinh tế hướng dẫn bởi Nghị định 19/2025/NĐ-CP . Dự án công nghệ cao, R&D, bán dẫn được cấp IRC trong vòng 15 ngày và chuyển từ tiến kiểm sang hậu kiểm.
03	Điều 43 Luật Đầu tư 2020; Điều 25 ND 31/2021/NĐ-CP Bảo đảm thực hiện dự án (Ký quỹ)	Bản cũ ghi sai bản chất	Khoản 1 Điều 43 Luật Đầu tư 2020; Điều 25 ND 31/2021/NĐ-CP	File cũ ghi chú "NDT trong nước không bắt buộc" là hoàn toàn sai luật . Luật Đầu tư không phân biệt NDT trong nước hay nước ngoài. Việc miễn ký quỹ áp dụng khi: NDT thuê lại đất đã hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật từ CĐT hạ tầng KCN (Điểm e Khoản 1 Điều 43). Do đó NDT thứ cấp trong KCN thông thường được miễn ký quỹ với Nhà nước .
04	Điều 10, Điều 9 ND 178/2025/NĐ-CP Quy hoạch xây dựng (Tổng mặt bằng & KTCĐ)	Đang có hiệu lực	Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn 2024 (số 47/2024/QH15); ND 178/2025/NĐ-CP	Bản cũ đón đầu đúng Nghị định 178/2025/NĐ-CP (có hiệu lực từ 01/07/2025 cùng Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn 2024). Dự án công trình công nghiệp trong KCN có diện tích dưới 10 ha chỉ cần lập Tổng mặt bằng và phương án kiến trúc trình BQL KCN phê duyệt, không phải lập đồ án 1/500 riêng biệt.
05	Chương 10 Luật Đất đai 2024 Giấy chứng nhận QSDĐ	Đang có hiệu lực	Điều 202 Luật Đất đai 2024; Nghị định 101/2024/NĐ-CP; ND 102/2024/NĐ-CP	Luật Đất đai 2024 (Luật số 31/2024/QH15) có hiệu lực từ 01/08/2024. Căn chuẩn hóa tên gọi mẫu giấy chứng nhận mới theo luật là: " Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất ". Hướng dẫn chi tiết cấp đổi và hoàn công tài sản thực hiện theo Nghị định 101/2024/NĐ-CP.
06	Chương 2, Chương 3 ND 175/2024/NĐ-CP Thẩm định FS, Thẩm định Thiết kế kỹ thuật	Đang có hiệu lực	Nghị định số 175/2024/NĐ-CP (Thay thế hoàn toàn Nghị định số 15/2021/NĐ-CP)	Bản cũ cập nhật chuẩn xác Nghị định 175/2024/NĐ-CP (ban hành ngày 30/12/2024). Điểm mấu chốt: Thẩm quyền thẩm định Báo cáo NCKT (thiết kế cơ sở) được phân cấp triệt để cho Ban Quản lý KCN. Chủ đầu tư tự tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công (DED).
07	"Luật Xây dựng 2025" Ghi tại Khoản 2 Điều 43 & Mục 3	Chưa chuẩn hóa danh xưng	Luật Xây dựng 2014 (sửa đổi 2020 bởi Luật 62/2020, Luật 57/2024) & Dự thảo	Tên gọi chính thức trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành vẫn là Luật

STT	Căn cứ trong file cũ (20260100)	Trạng thái hiệu lực	Căn cứ pháp lý Thay thế / Bổ sung chuẩn	Đánh giá chuyên sâu & Hướng dẫn áp dụng
	Chương 4		Luật XD sửa đổi	Xây dựng 2014 và các Luật sửa đổi, bổ sung liên quan. Cần chuẩn hóa trích dẫn để đảm bảo tính pháp lý khi nộp hồ sơ cơ quan hành chính nhà nước.
08	Nghị định 105/2025/NĐ-CP; Luật PCCC&CNCH 2024 Thẩm duyệt PCCC & Nghiệm thu PCCC	Đang có hiệu lực	Luật số 55/2024/QH15; Nghị định số 105/2025/NĐ-CP (Thay thế ND 136/2020 và ND 50/2024)	Căn cứ chuẩn xác. Luật Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ 2024 có hiệu lực từ 01/07/2025. Nghị định 105/2025/NĐ-CP điều chỉnh quy trình thẩm duyệt và nghiệm thu PCCC, đồng thời tạo cơ chế thẩm duyệt tích hợp song song với thẩm định xây dựng.
09	Luật Bảo vệ môi trường 2020 ĐTM, Giấy phép môi trường (GPMT)	Đang có hiệu lực	Luật BVMT 2020 (Luật số 72/2020/QH14); Nghị định 08/2022/NĐ-CP	Điều khoản viện dẫn chuẩn. Cần bổ sung quy chế thực tiễn: UBND cấp tỉnh đã ủy quyền cho Ban Quản lý KCN thẩm định ĐTM và cấp Giấy phép Môi trường (GPMT) đối với các dự án thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, giúp NĐT thực hiện trọn gói tại BQL KCN.
10	Thủ tục Miễn Giấy phép xây dựng Không có trong sơ đồ cũ	Cần bổ sung làm rõ	Điểm g Khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng (sửa đổi 2020)	Lợi thế đặc quyền KCN: Công trình trong KCN có Tổng mặt bằng / 1/500 được duyệt và đã qua thẩm định thiết kế cơ sở tại BQL KCN thì ĐƯỢC MIỄN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG . Chủ đầu tư chỉ cần nộp Thông báo khởi công trước 03 ngày. Sơ đồ cũ chưa làm nổi bật ưu đãi này.



GIAI ĐOẠN 1: CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ & CẤP IRC Bước 1.1 – 1.3

1.1. Ký Hợp đồng nguyên tắc thuê đất (MOU)

Khảo sát lô đất, đánh giá khả năng đấu nối điện nước xả thải. Ký MOU giữ đất kèm đặt cọc 5% – 10%. Nhận bản vẽ vị trí lô đất.

Đối tác: CĐT Hạ tầng KCN

Thời gian: 7 – 14 ngày

1.2. Nộp hồ sơ xin cấp GCN Đăng ký đầu tư (IRC)

Hồ sơ theo Điều 33, 37 Luật Đầu tư 2020 (sửa đổi): Đề xuất dự án, năng lực tài chính, thỏa thuận địa điểm, sơ bộ ĐTM, giải trình công nghệ.

Cơ quan: Ban Quản lý KCN

Luật định: 15 ngày

Thực tế: 20 – 30 ngày

1.3. Thành lập Doanh nghiệp dự án (ERC)

Thành lập pháp nhân mới tại Việt Nam, khắc dấu, mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp (DICA).

Cơ quan: Sở KH&ĐT / BQL KCN

Thời gian: 03 ngày

GIAI ĐOẠN 2: THUÊ ĐẤT & CẤP SỔ ĐỎ KCN Bước 2.1 – 2.3

2.1. Ký Hợp đồng thuê lại đất chính thức

Căn cứ Điều 202 Luật Đất đai 2024. Chốt phương thức trả tiền (trả 1 lần hoặc hàng năm), đơn giá, phí hạ tầng và tiến độ thanh toán.

Đối tác: CĐT Hạ tầng KCN

Thời gian: 7 – 10 ngày

2.2. Bàn giao mốc giới đất thực địa

Bàn giao mốc giới tọa độ VN-2000 ngoài thực địa kèm Bản đồ trích đo địa chính thửa đất.

Đơn vị: CĐT Hạ tầng & BQL KCN

Thời gian: 3 – 5 ngày

2.3. Cấp GCN Quyền sử dụng đất & TSGLVD

Đăng ký đất đai và cấp Sổ hồng mang tên Doanh nghiệp dự án theo Nghị định 101/2024/NĐ-CP.

Cơ quan: VPĐK Đất đai / Sở TNMT

Thời gian: 15 – 20 ngày

GIAI ĐOẠN 3: QUY HOẠCH, MT & THIẾT KẾ Bước 3.1 – 3.5 (Song song)

3.1. Chấp thuận Tổng mặt bằng & PA Kiến trúc

Dự án < 10 ha theo Điều 10 NĐ 178/2025/NĐ-CP: Phê duyệt mật độ xây dựng, tầng cao, khoảng lùi, tỷ lệ cây xanh tối thiểu 20%.

Cơ quan: Ban Quản lý KCN

Thời gian: 15 – 20 ngày

3.2. Lập & Phê duyệt Báo cáo ĐTM (nếu có)

Thẩm định hồ sơ môi trường cho dự án nhóm I/II theo Luật BVMT 2020. Hội đồng đồng ý và ra Quyết định phê duyệt ĐTM.

Cơ quan: BQL KCN ủy quyền / Sở TNMT

Thời gian: 30 – 45 ngày

3.3. Thẩm duyệt Thiết kế về PCCC

Căn cứ Luật PCCC&CNCH 2024 & NĐ 105/2025/NĐ-CP. Thẩm duyệt giao thông xe chữa cháy, khoảng cách, hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động.

Cơ quan: Phòng Cảnh sát PCCC

Thời gian: 10 – 15 ngày

3.4. Thẩm định Báo cáo NCKT / Thiết kế cơ sở

Thực hiện theo Chương II Nghị định 175/2024/NĐ-CP (thay NĐ 15/2021). BQL KCN thẩm định an toàn chịu lực, giải pháp kỹ thuật và kết nối hạ tầng.

Cơ quan: Phòng QL Xây dựng – BQL KCN

Thời gian: 20 – 30 ngày

3.5. Phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công (DED)

Chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn độc lập thẩm tra, sau đó CĐT tự ra Quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công theo Chương III NĐ 175/2024.

Thẩm quyền: Chủ đầu tư phê duyệt

Thời gian: 10 ngày

GIAI ĐOẠN 4: KHỞI CÔNG & THI CÔNG Bước 4.1 – 4.3

4.1. Lựa chọn Nhà thầu thi công & Tư vấn giám sát

CĐT đấu thầu hoặc chỉ định thầu. Kiểm tra chặt chẽ Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng phù hợp hạng công trình theo NĐ 175/2024.

Chủ trì: Chủ đầu tư

4.2. Miễn GPXD & Gửi Thông báo khởi công

Công trình trong KCN đã duyệt Tổng mặt bằng và có Thông báo thẩm định FS thì được **Miễn Giấy phép xây dựng** (Điểm g Khoản 2 Điều 89 Luật XD). CĐT gửi Thông báo khởi công trước 03 ngày.

Cơ quan: BQL KCN tiếp nhận

Thời gian: 03 ngày trước khởi công

4.3. Thi công xây lắp & Giám sát chất lượng

Triển khai ép cọc, kết cấu móng, khung thép nhà xưởng, hạ tầng kỹ thuật, hệ thống MEP, hệ thống PCCC theo hồ sơ thiết kế được duyệt.

Thời gian thi công: 4 – 8 tháng

GIAI ĐOẠN 5: NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG & VẬN HÀNH Bước 5.1 – 5.5

5.1. Cấp Giấy phép Môi trường (GPMT)

Cấp trong giai đoạn xây lắp hoàn thiện, trước khi vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải theo Luật BVMT 2020.

Cơ quan: BQL KCN / Sở TNMT Thời gian: 30 – 45 ngày

5.2. Nghiệm thu hoàn thành về PCCC

Cảnh sát PCCC kiểm tra thực tế, chạy thử liên động toàn bộ hệ thống báo cháy, chữa cháy, hút khói. Cấp Văn bản chấp thuận nghiệm thu PCCC theo ND 105/2025.

Cơ quan: Phòng Cảnh sát PCCC Thời gian: 10 – 15 ngày

5.3. Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình XD

BQL KCN kiểm tra hồ sơ hoàn công và hiện trạng công trình. Ra Thông báo chấp thuận kết quả nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng theo ND 175/2024.

Cơ quan: Phòng QL Xây dựng – BQL KCN Thời gian: 10 – 15 ngày

5.4. Đăng ký tài sản trên đất (Hoàn công nhà xưởng)

Nộp hồ sơ cập nhật chứng nhận quyền sở hữu nhà xưởng vào Sổ hồng theo Nghị định 101/2024/NĐ-CP (sử dụng Thông báo nghiệm thu thay thế GPXD).

Cơ quan: VPĐK Đất đai / BQL KCN Thời gian: 15 – 20 ngày

5.5. Đưa dự án vào vận hành chính thức

Doanh nghiệp khai trương hoạt động thương mại và báo cáo tình hình đầu tư định kỳ trên Cổng thông tin quốc gia về đầu tư.

⚡ CƠ CHẾ ĐẦU TƯ ĐẶC BIỆT TẠI KHU CÔNG NGHIỆP (FAST-TRACK PROCEDURE)

Quy định đột phá tại **Điều 36a Luật Đầu tư** (được bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15) và hướng dẫn chi tiết tại **Nghị định số 19/2025/NĐ-CP** ngày 10/02/2025 của Chính phủ. Cơ chế này áp dụng cho dự án tại KCN/KKT thuộc các ngành công nghệ cao, bán dẫn, vi mạch, trí tuệ nhân tạo (AI), trung tâm R&D và đổi mới sáng tạo.

Nội dung so sánh	Quy trình Tiêu chuẩn (Standard Track)	Quy trình Đầu tư Đặc biệt (Fast-Track)
Căn cứ pháp lý	Luật Đầu tư 2020 / 2025; Nghị định 31/2021/NĐ-CP	Điều 36a Luật Đầu tư; Nghị định số 19/2025/NĐ-CP
Thời gian cấp GCN ĐKĐT	15 – 35 ngày làm việc	Tối đa 15 ngày làm việc tại Ban Quản lý KCN
Thủ tục ĐTM / Môi trường	Phải lập, thẩm định và được phê duyệt ĐTM trước khi thẩm định thiết kế xây dựng (mất 2 – 3 tháng)	Chuyển sang cơ chế HẬU KIỂM: NĐT nộp văn bản cam kết tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật môi trường, không phải chờ phê duyệt ĐTM tiến kiểm
Thẩm duyệt PCCC	Phải có Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế PCCC trước khi phê duyệt thiết kế xây dựng	Cam kết tuân thủ tiêu chuẩn an toàn PCCC; cơ quan quản lý hậu kiểm trong quá trình thi công và kiểm tra trước khi vận hành
Giấy phép & Thẩm định Xây dựng	BQL KCN thẩm định thiết kế cơ sở (20 – 30 ngày)	Miễn thẩm định thiết kế cơ sở tiến kiểm; Chủ đầu tư tự tổ chức thẩm tra, phê duyệt thiết kế và chịu trách nhiệm pháp lý
Tổng thời gian chuẩn bị pháp lý	Từ 6 đến 9 tháng	Rút ngắn chỉ còn từ 1 đến 2 tháng



1. Nguyên tắc triển khai song song (Parallel Processing):

Điểm cốt tử để rút ngắn thời gian chuẩn bị dự án công nghiệp từ 12 tháng xuống 4 - 6 tháng là **không làm việc tuần tự (serial)** mà phải chỉ định Tổng thầu Tư vấn thiết kế triển khai đồng thời 3 bộ phận:

- Tuần 5 – Tuần 12:** Ngay sau khi ký Hợp đồng thuê đất và có sơ đồ vị trí, tiến hành đồng thời: (1) Lập hồ sơ chấp thuận Tổng mặt bằng; (2) Lập Báo cáo ĐTM; (3) Lập Thiết kế cơ sở & Thẩm duyệt PCCC.
- Tuần 13 – Tuần 16:** Khi vừa có chấp thuận Tổng mặt bằng và hồ sơ ĐTM/PCCC đã trình hội đồng, tiến hành ngay việc nộp thẩm định Báo cáo NCKT (FS) tại Ban Quản lý KCN.
- Tuần 17 – Tuần 18:** Trong lúc BQL KCN hoàn thiện Thông báo thẩm định FS, CĐT tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp và chuẩn bị sẵn hồ sơ Thông báo khởi công.

2. Cảnh báo các điểm nghẽn (Bottlenecks) và Giải pháp độc quyền:

❌ **Vướng mắc Quy chuẩn PCCC QCVN 06**

Việc lựa chọn sơn chống cháy hoặc giải pháp bọc kết cấu thép nhà xưởng không đáp ứng quy chuẩn kiểm định mẫu đốt thực tế khiến nhiều dự án bị đình chỉ nghiệm thu PCCC nhiều tháng.

✓ **Giải pháp:** Sử dụng vật liệu tấm bọc chống cháy thạch cao chuyên dụng/bông gốm đã có chứng chỉ đốt mẫu sẵn, tránh dùng sơn chống cháy khó kiểm định ngoài hiện trường.

❌ **Rủi ro Tiền thuê đất: Một lần vs Hàng năm**

Theo Luật Đất đai 2024, thuê đất trả tiền hàng năm không được thế chấp QSDĐ tại ngân hàng thương mại, gây bế tắc trong việc vay vốn lưu động hoặc tài trợ dự án.

✓ **Giải pháp:** Đàm phán ngay từ đầu phương thức thuê đất trả tiền một lần nếu dự án có nhu cầu vay vốn ngân hàng để xây dựng nhà xưởng.

❌ **Hiệu sai về Giấy phép xây dựng**

Rất nhiều đơn vị tư vấn vẫn xếp thủ tục xin cấp GPXD làm mất thêm 30 ngày công vô ích sau khi đã có thẩm định thiết kế xây dựng.

✓ **Giải pháp:** Áp dụng triệt để quy định Miễn GPXD trong KCN theo Điểm g Khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng; chuyển thẳng sang thủ tục Thông báo khởi công.



TẬP ĐOÀN KIẾN LẠC (KIEN LAC GROUP)

🏢 **Cơ sở 1: Kiến Lạc An Giang**

Mã số thuế: 1702360622

Trụ sở: Số 16, đường Nguyễn Chí Thanh, KP. 12
Dương Đông, TP. Phú Quốc, Tỉnh An Giang.

🏢 **Cơ sở 2: Kiến Lạc TP. Hồ Chí Minh**

Mã số thuế: 3703510585

Trụ sở: Số 5 đường D7, KDC Đô thị Tân Bình,
KP Tân Phước, P. Tân Đông Hiệp, TP. Hồ Chí Minh.

HOTLINE: 0909 860 118

Website: kienlacgroup.vn

"Vững tâm – Vươn tầm – Dẫn đầu"

Tư vấn Pháp lý & Quy hoạch Dự án KCN Toàn Quốc